TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

*TCE/MTBG/alp* *Rol N°2.012-2025*

**Santiago, trece de octubre de dos mil veintiséis.**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**1°)** Que, la reclamación se presentó ante este Tribunal el veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco (foja 1), dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución reclamada, practicada por correo electrónico el dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco (foja 18 del Rol N°1-2026, acumulado), y el Servicio Electoral la tuvo por interpuesta y remitió el expediente administrativo (fojas 23 y 24 del mismo rol), por lo que corresponde tenerla por interpuesta y resolverla;

**2°)** Que, a foja 1 (TCE), reclama doña Mariela Alejandra Torreblanca Espinoza, candidata a concejal por la comuna de Los Vilos y administradora electoral de su propia candidatura, contra la Resolución Final N°S005410-2025, de quince de septiembre de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-367-2025-SCGFE, que le aplicó una multa de seis unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de su candidatura en las elecciones municipales de 2024, y pide que se deje sin efecto o, en subsidio, se rebaje;

**3°)** Que, conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, dando relación de ello, dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47). El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a concejal, con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía «será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente»;

**4°)** Que, consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, foja 9); que los cargos formulados el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) y notificados el veintidós de

mayo de dos mil veinticinco (foja 4) no fueron contestados (certificado de cinco de agosto de dos mil veinticinco, foja 11), y que la cuenta tampoco se presentó después, ni siquiera de manera extemporánea, pese a haberse requerido así en la formulación de cargos. Ella misma reconoce haber recibido un aporte del partido y haber efectuado gastos, que debieron rendirse; y

**5°)** Que, la omisión de la cuenta impide al Servicio Electoral ejercer el control del financiamiento de la candidatura que la ley le encomienda, finalidad que explica que la obligación rija aun sin ingresos ni gastos. La multa de seis unidades tributarias mensuales se sitúa en la parte inferior del rango legal y guarda proporción con la cantidad de electores habilitados de la comuna de Los Vilos, que elige seis concejales, y con la ausencia de reiteración, de modo que, no habiéndose presentado la cuenta en momento alguno, no concurre antecedente que justifique aplicar el mínimo legal.

Por estas consideraciones, ***se rechaza la reclamación deducida*** por doña Mariela Alejandra Torreblanca Espinoza contra la Resolución Final N°S005410-2025, de quince de septiembre de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

**Regístrese, notifíquese y devuélvase.**

**Rol N°2.012-2025.-**

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 13/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 13/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 13/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2012-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 13 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

*4A67AE56-7C7E-4F19-AD17-05D058010C35*

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.